湘江新区时代领峰苑项目建设工地“1·9”机械伤害事故调查报告

2020年1月9日14时30分，位于岳麓区梅溪湖街道的湘江新区时代领峰苑项目一期1标段建设工地发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，长沙市人民政府成立了由市安委办副主任、市应急局副局长喻志珊任组长，市纪委市监委第八审查调查室主任刘兵辉、市住建局副局长陈杰刚、市应急局杨友良、湘江新区住建环保局副局长刘智军任副组长，市应急局、市公安局、市住房城乡建设局、市总工会和湘江新区管委会为成员单位的湘江新区时代领峰苑项目建设工地“1·9”机械伤害事故调查组，并邀请了市纪委市监委参与事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将

有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程项目建设相关单位基本情况

1、湖南泽麒机械设备租赁有限公司（引发事故挖掘机的租赁单位，并负责提供操作人员，以下简称泽麒公司）。该公司成立于2017年1月3日，在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局登记注册，统一社会信用代码91430100MA4LA3WBXN，法定代表人喻磊。经营范围为机械设备租赁、建筑工程机械与设备租赁。公司住所位于长沙高新开发区麓谷街道东方红北路50号金南家园7栋2单元1708室。

经查，该公司未建立安全生产责任制、未制定安全生产管理制度、安全操作规程。公司也未组织操作人员进行安全生产和操作业务的相关培训教育。引发事故的挖掘机型号为加藤820R，由于之前的操作人员留铝被该公司辞退，事发时操作人员为公司法定代表人喻磊。

2、湖南基础工程公司（项目1标段桩基础施工分包单位，以下简称湖南基础公司）。该公司成立于1986年10月7日，在湖南省市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码9143000018376219 7W，法定代表人陈俊华，全民所有制公司。经营范围为水利水电工程、市政公用工程、建筑工程施工总承包；地基基础工程、钢结构工程等。建筑业企业资质证书编号D243013959，有效期至2021年1月28日。资质类别及等级为

地基基础工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。安全生产许可证编号湘JZ安许证字〔2004〕000054-1(6)，有效期至2020年2月29日。公司住所位于长沙市雨花区万家丽中路三段76号省煤田地质局办公楼三楼。

3、红阳建工集团有限公司（项目1标段总承包单位，以下简称红阳建工公司）。该公司成立于1996年5月21日，在上海市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码91310000630413512H，法定代表人陈炬，有限责任公司。经营范围为建筑工程，公路工程施工，港口与航道工程，水利水电工程，化工石油工程，市政工程，通信工程施工，机电安装工程等。安全生产许可证编号沪JZ安许证字〔2016〕011765，有效期至2021年12月18日。建筑业企业资质证书编号D131039583，有效期至2021年2月1日。施工资质等级为建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级。公司住所位于上海市闵行区向阳路558号第2幢101-108室。

4、湖南华楚项目管理有限公司（项目1标段监理单位，以下简称华楚公司）。该公司成立于1993年3月29日，在湖南省市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码9143000018377559 6X，法定代表人易伟明，有限责任公司。经营范围为工程监理、咨询。监理资质等级为房屋建筑工程监理

甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级。公司住所位于长沙市雨花木莲东路299号第4层。

5、长沙启誉房地产开发有限公司（以下简称启誉公司）。该公司成立于2019年4月18日，在长沙市岳麓区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91430104MA4QE49W49，法定代表人戴进粮，有限责任公司。经营范围为房地产开发经营。公司住所位于长沙市岳麓梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1号栋三楼216房。

（二）工程项目建设基本情况

时代领峰苑项目由启誉公司开发，净用地面积为71040.79平方米，总建筑面积为351820.16平方米，由14栋全装修高层住宅、1所幼儿园、一处垃圾站、4栋商业、地下室及其他配套工程组成。2019年8月23日取得长沙市自然资源和规划局的建设工程规划许可证，2019年9月12日取得湘江新区住建环保局颁发的建筑工程施工许可证。项目工程分为1标段、2标段，其中1标段施工中标单位为红阳建工公司，2标段施工中标单位为湖南兴湘建设有限公司望城分公司，监理中标单位为华楚公司，事故发生在1标段。

（三）1标段桩基础施工分包情况

2019年9月12日，红阳建工公司（甲方）与湖南基础公司（乙方）签订了时代领峰苑长沙1期1标段桩基础施工合同，承包范围为时代领峰苑长沙1期1标段桩基础工程。双方在安

全管理协议书中约定：甲方对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查，对乙方人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育；甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。乙方不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业；对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，甲方承担相应后果和经济损失；乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，乙方承担相应后果和经济损失。

（四）1 标段桩基础施工挖掘机租赁使用情况

2019 年 12 月 5 日，湖南基础公司（甲方）与泽麒公司（乙方）签订了了挖掘机租赁合同。合同中约定：为完成时代领峰苑项目桩基础工程任务，甲方委托乙方组织队伍协助施工，并约定了租赁的挖掘机型号、数量，明确由乙方委派取得挖掘机操作资格证的操作人员，喻磊为乙方的全权代表，负责出租设备和人员的管理。双方签订了安全生产协议书，协议书中明确：甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核；对乙方的施工安全具有监督、检查处罚的权力；甲方不得违章指挥，

强令乙方冒险作业。乙方人员进场后，必须接受甲方的安全教育、考核，经考试合格后上岗；乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任；乙方必须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，按照甲方安全技术交底要求进行作业；乙方人员施工前，必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即停止施工，隐患排除后方可进行作业；乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。

2019年12月6日，湖南基础公司、红阳建工公司、华楚公司对泽麒公司提供的挖掘机和操作人员相关资料进行审核，经审核，认定挖掘机设备质量证明文件齐全，操作人员证照符合要求。12月6日至8日，红阳建工公司项目部组织泽麒公司派遣的挖掘机操作人员进行了三级安全教育。12月9日，红阳建工公司项目部组织1标段桩基施工管理人员和作业人员开展了桩基安全技术交底（包括挖掘机操作人员），在交底资料中明确挖掘机及吊车工作时，必须有专人指挥，并且在其工作范围内不得站人，避免机械伤人事件的发生。

经查，红阳建工公司虽然组织泽麒公司派遣的挖掘机操作人员进行了三级安全教育，但教育的针对性不强，查阅项目部的培训教育和考核资料，内容主要是建筑行业的通用知识，在因人、因岗施教方面存在欠缺。

（五）项目监管情况

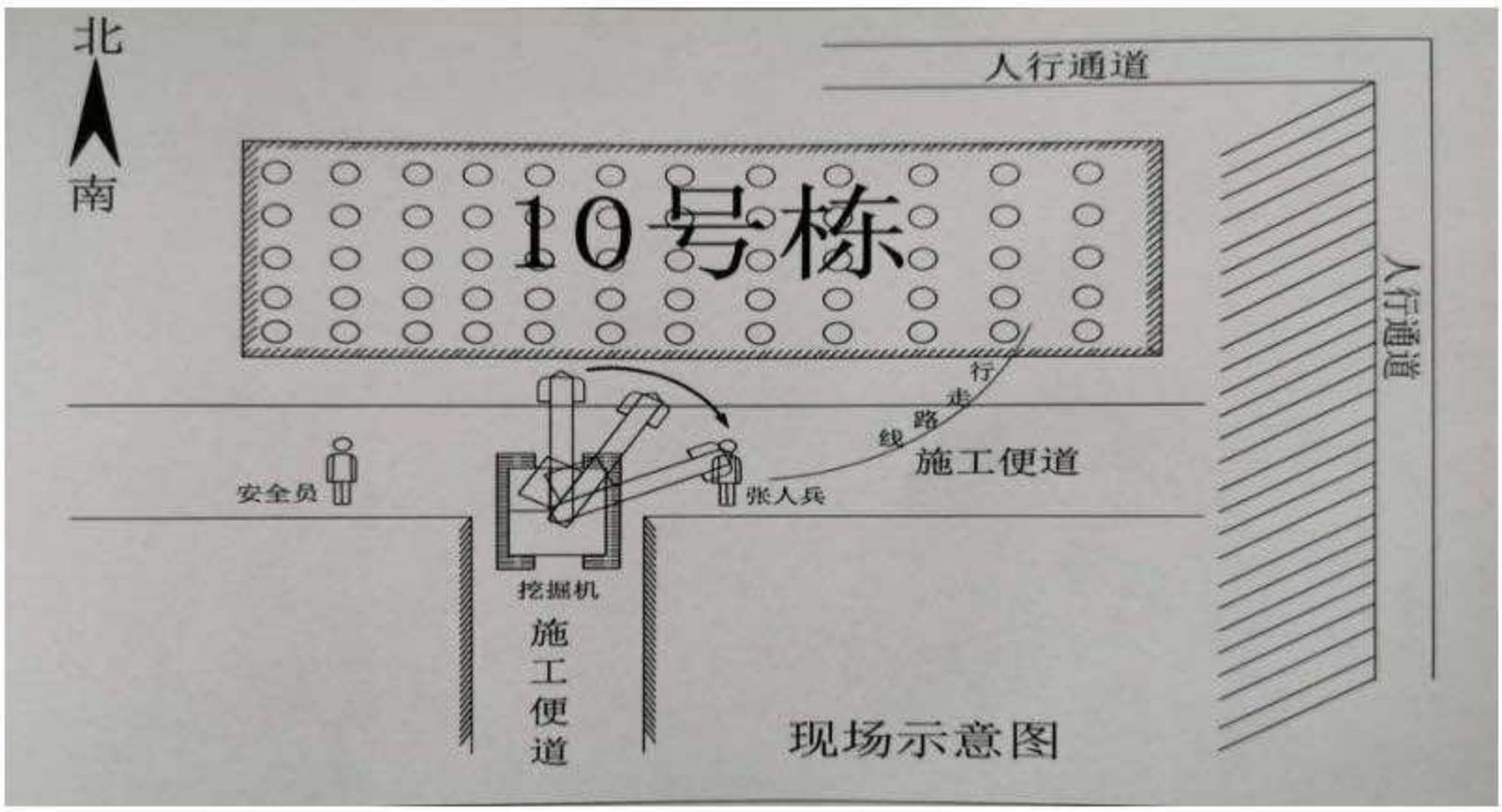
2019年9月16日，湖南湘江新区建设工程质量安全监督站委派陈海波、蔡武军对时代领峰苑项目施工情况进行监督。9月18日，陈海波组织时代领峰苑项目建设单位、监理单位、总包单位进行了质量安全监督交底，落实了每月不少于1次监督检查，至事故发生前，陈海波、蔡武军对时代领峰苑项目检查了6次，召开工程质量安全监督专题会议6次，查找质量安全隐患20余项，共向项目上发出了7份监督措施，要求项目限期整改，并对整改的内容作出了复查。

（六）事发当地天气情况

经调查，2020年1月9日14时30分，事发当地有短时大雨，有雾，视线不良。

二、事故发生经过和救援评估情况

2020年1月9日14时湖南基础公司时代领峰苑项目生产经



理刘欢欢安排张人兵等前往10号栋基坑进行破桩作业，并打电

话给泽麒公司挖掘机司机喻磊，要求其对基坑进行场地平整，同时还安排了本公司安全员谢毅负责引导挖掘机进场施工。14时30分左右，喻磊驾驶挖掘机从施工便道行驶至10号栋丁字路口停下来，准备往右转向通过路口的右侧施工便道通往作业现场（由于道路狭窄，履带式挖掘机只能原地转向改变行驶方向，原地转向时需先车体部分转向，借助挖掘机工作装置将挖掘机底盘部分撑起，减少挖掘机与地面的磨擦力实现原地转向）。由于道路泥泞湿滑，安全员谢毅站在挖掘机左侧进行指挥，喻磊油门4档操纵挖掘机车体部分顺时针（向右）转动，工作装置随车体部分同时转动，由于驾驶室位于车体左侧，此时右侧形成视线盲区。而此时，因突降大雨，撤出作业现场的张人兵正好急行至挖掘机工作装置摆动的半径之内，挖掘机工作装置的铲斗撞上了张人兵头部，致使张人兵受伤躺地。事故发生后，安全员谢毅立即打电话向本公司项目经理刘城汇报了事故情况，并组织人员将张人兵抬到基坑上面的安全人行通道。14时32分，公司员工拨打了120急救电话，14时50分救护车到达现场进行抢救，对张人兵进行了紧急施救，张人兵由于伤势过重经抢救无效死亡（张人兵，身份证号432326197304148279，湖南安化人）。

经查，事故发生后，项目部立即组织开展事故救援工作，没有发现因救援处置不当延误伤者救援的问题。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

1、喻磊驾驶挖掘机原地转向时，未按照操作规定进行鸣笛警示，未对挖掘机大臂和铲斗运转范围是否有人进行观察确认；

2、喻磊使用油门4档进行原地转向，由于大臂和铲斗运转速度过快，铲斗碰到了正在右侧经过的张人兵的头部，致使张人兵头部严重受伤抢救无效死亡。

3、张人兵安全防范意识不强，从作业区冒雨急速返回生活区途中，未留心注意正在转向的挖掘机。

（二）间接原因

1、泽麒公司违反《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定[1]，未建立、健全安全生产责任制，未制定安全生产管理制度、安全操作规程，不具备安全生产条件从事生产经营活动；未对操作人员进行安全教育培训，操作人员安全意识淡薄，安全操作设备能力不强，事故发生后，挖掘机操作人员喻磊仍然认为使用油门4档进行原地转向是一种正常的操作行为。

2、湖南基础公司时代领峰苑项目部对挖掘机操作人员的安全操作情况督促检查不到位，未及时发现和纠正操作人员的习惯性违规操作行为；收到湘江新区建设工程质量安全监督站转发的《关于进一步加强建设项目冬季施工质量安全管理的通知》（长建质安〔2019〕3号）后，未按照文件要求认真落实相关举措，未针对冬季气候施工特点细化安全管理措施。

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

3、红阳建工公司时代领峰苑项目部对施工现场的安全管理督促检查不到位，对机械设备使用的安全管理重视不够，未及时消除机械设备操作使用中存在的安全隐患；培训教育的针对性不强，未针对不同岗位、不同工种因人施教；收到湘江新区建设工程质量安全监督站转发的《关于进一步加强建设项目冬季施工质量安全管理的通知》（长建质安〔2019〕3号）后，未按照文件要求认真落实相关举措，未针对冬季气候施工特点细化安全管理措施。

4、华楚公司时代领峰苑项目监理部对施工现场的安全巡回检查不深入，未及时发现和纠正挖掘机操作人员的习惯性违规作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任单位和人员认定及处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1、泽麒公司。不具备安全生产条件从事生产经营活动，安全生产主体责任不落实，未组织开展安全教育培训，是事故的责任单位，建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定[2]予以行政处罚。

2、喻磊，泽麒公司法定代表人。未依法履行企业主要负责

2 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

人安全管理职责[3]，且违规操作挖掘机导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定[4]予以行政处罚，并由发证单位取消其挖掘机操作资格。

（二）对其他相关单位和人员的处理建议

1、湖南基础公司。对时代领峰苑项目部挖掘机操作人员的安全操作情况督促检查不到位，未及时消除存在的安全隐患，建议由湘江新区住建环保局予以处理。

2、红阳建工公司。对时代领峰苑项目部施工现场的安全管理督促检查不到位，未及时消除存在的安全隐患，建议由湘江新区住建环保局予以处理。

3、刘城，湖南基础公司时代领峰苑项目经理。对施工现场的安全管理督促检查不到位，建议由湘江新区住建环保局予以处理。

4、万恒龙，红阳建工公司时代领峰苑项目经理。对施工现场的安全管理督促检查不到位，建议由湘江新区住建环保局予以处理。

5、刘欢欢，湖南基础公司时代领峰苑项目生产经理。履行

3《中华人民共和国安全生产法》第十八条“ 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立、健全本单位安全生产责任制;（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患; ”

4《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;”

安全生产管理职责不到位，未及时发现和纠正挖掘机操作人员的习惯性违规操作行为，建议由湖南基础公司按照企业内部规定进行严肃处理。

6、谢毅，湖南基础公司时代领峰苑项目安全员。履行安全生产管理职责不到位，未及时发现和纠正挖掘机操作人员的习惯性违规操作行为，建议由湖南基础公司按照企业内部规定进行严肃处理。

7、周宝明，红阳建工公司时代领峰苑项目专职安全员。履行安全生产管理职责不到位，对施工现场的安全管理检查不到位，未及时发现和纠正挖掘机操作人员的习惯性违规操作行为。建议由红阳建工公司按照企业内部规定进行严肃处理。

8、曾文军，华楚公司时代领峰苑项目总监。对现场监理人员的巡回检查工作督促指导不力，建议由华楚公司依照内部管理规定予以处理。

9、对监管部门公职人员履职方面是否存在问题，由湘江新区纪工委予以调查处理。

五、防范措施

（一）泽麒公司公司要切实落实安全生产主体责任，建立和完善安全生产责任制，明确责任人员、工作范围和考核标准，做到内容全面、要求清晰、操作方便，责任范围和考核标准一目了然；主要负责人要认真履行工作职责，组织研究制定一套具有较强针对性和操作性的保障安全生产的工作运转制度及操

作规程，使从业人员在实际作业中做到有章可循，有规可依；要加大安全生产培训教育力度，经常组织学习安全生产法律、法规和岗位操作常识，不断提高从业人员的安全意识和操作技能；要严格考核标准，凡未经考核合格的，不得单独上岗作业和从事外派服务。

（二）湖南基础公司要深刻吸取本次事故血的惨痛教训，进一步完善租赁设备的安全管理制度，规范机械设备的承租、验收、使用，加强对租赁单位安全生产条件和派遣人员业务能力的审核把关，做到严格管理，确保万无一失；加强对从业人员和派遣人员的安全教育培训，严格按照要求落实教育的时间和内容，切实保证培训教育的效果和质量；要细化复杂气候条件下的施工安全管理措施，做到未雨绸缪，提前应对，切实杜绝类似事故再次发生。

（三）红阳建工公司要要增强安全生产主体责任意识，加大对施工现场组织领导、力量投入和监控检查的力度，及时发现和消除事故隐患，杜绝违法、违规作业行为；要进一步完善和落实安全生产教育培训工作，将派遣人员纳入本单位的从业人员统一进行管理教育，根据派遣人员的岗位特点因人施教，确保派遣人员熟悉本单位的安全管理规定和岗位安全生产管理要求；要加强对施工现场的督促检查，及时发现和纠正违规作业行为，切实消除施工中存在的安全隐患。

（四）华楚公司要进一步强化安全生产监理责任意识，落

实监理工作责任制，严格要求施工现场监理人员认真履行安全生产监理职责，及时发现和纠正各类违规违章行为。

（五）湘江新区建设工程质量安全监督站要加大抓工作落实的力度。要坚决杜绝形式主义和官僚主义，在做好日常安全监督工作的同时，对重要时期的安全生产工作、重要文件的贯彻落实情况，要加大督促检查的力度，确保上级指示精神和重要工作落实、落细、落地；加强对在建项目的监管，严格督促建设单位、施工单位、监理单位和分包单位落实各方主体责任，严防类似事故的再次发生。

湘江新区时代领峰苑项目建设工地

“1·9”机械伤害事故调查组

2020 年 7 月 14 日